

1502382-71.2022.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Prisão em flagrante

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... réu portava as drogas para fins de tráfico. Procede a acusação. Passo a fixar a pena. Considerando as duas condenações por tráfico registradas à fls. 96 (processos 89-81.2017 e 197-76.2018), fixo a pena base 1/4 acima do mínimo legal, perfazendo o total de 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa. Havendo reincidência específica (processo 8976-54.2017 - fls. 99), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502382-71.2022.8.26.0566 - 2022/001222

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2187318/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

RALF HENRIQUE FERNANDES BAPTISTA

Data da Audiência

22/11/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 22 de novembro de 2022, às 14:00 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do acusado RALF HENRIQUE FERNANDES BAPTISTA, preso na Penitenciária de Araraquara; da Defensora Pública DRA. MARCELLI PENEDO DELGADO GOMES; das testemunhas EDIVALDO VICENTE e JOSEILDO SOARES DA SILVA. Preliminarmente, foi oportunizada ao réu e sua defensora conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas as testemunhas EDIVALDO VICENTE e JOSEILDO SOARES

DA SILVA, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado, nessa ordem, para assegurar a ampla defesa. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. RALF HENRIQUE FERNANDES BAPTISTA, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. O réu foi citado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia, com fixação de pena acima do mínimo legal e regime inicial fechado. A defesa requereu a improcedência da ação penal ou, subsidiariamente, fixação da pena mínima e regime inicial semiaberto. É o relatório. DECIDO. Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou ter praticado os fatos narrados na denúncia. Ambos os policiais ouvidos nesta data declararam que o acusado foi avistado na via pública carregando uma mochila. Ao perceber a presença da polícia, a qual realizava uma operação para reprimir a criminalidade, fugiu. Entrou em uma casa, fechou sua porta e tentou trancá-la com apoios de madeira, atravessou o imóvel e pelos fundos alcançou outro imóvel, e depois de passar por este acabou sendo detido. Durante a fuga, ambos os policiais afirmam que viram o acusado desfazer-se da mochila que portava. Uma vez detido o acusado e recuperada a mochila verificou-se em seu interior encontravam-se 95 porções de cocaína, 24 porções de maconha e mais de R\$1.300,00. Narram os policiais que o imóvel para onde o acusado primeiramente dirigiu-se em fuga apresentava características típicas de que era habitado exclusivamente para realização do tráfico de drogas. Dentro desse imóvel foram encontradas outras porções de droga, além de mais de R\$18,00 em dinheiro. A materialidade está demonstrada conforme fls. 16/39, 60 e 137/145. Não vislumbro qualquer elemento que desvalorize os depoimentos policiais, os quais são dignos de crédito. A quantidade de drogas e os valores portados pelo acusado, somado a todo o contexto, não deixam dúvidas de que o réu portava as drogas para fins de tráfico. Procede a acusação. Passo a fixar a pena. Considerando as duas condenações por tráfico registradas à fls. 96 (processos 89-81.2017 e 197-76.2018), fixo a pena base 1/4 acima do mínimo legal, perfazendo o total de 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa. Havendo reincidência específica (processo 8976-54.2017 - fls. 99), promovo novo aumento de 1/4 da pena, perfazendo o total de 07 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão e 781 dias-multa. Em razão dos maus antecedentes e da reincidência, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal. Permanecem inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia condenando-se o réu RALF HENRIQUE FERNANDES BAPTISTA à pena de 07 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão em regime fechado e 781 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. Decreto a perda dos valores apreendidos em favor da União tendo em vista a sua origem no tráfico. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Pelo acusado foi manifestado o desejo de recorrer da presente decisão. O MM Juiz recebeu o recurso, abrindo-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA